

1500044-05.2021.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 11/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2010045/2021 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 196/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

JOSE DE RIBAMAR VITOR DE MATOS MARTINS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

1500044-05.2021.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500044-05.2021.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2010045/2021 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 196/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

JOSE DE RIBAMAR VITOR DE MATOS MARTINS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra JOÃO VÍTOR PEREIRA PEIXOTO e JOSE DE RIBAMAR VITOR DE MATOS MARTINS pela conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridos no dia 12 de janeiro de 2021, às 14h08, na Rua Assis Brasil, n.º 487, Jardim Amanda, nesta cidade e comarca de Hortolândia. Alega a acusação que os réus em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, guardavam e traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 18 porções de cocaína, com peso bruto de 44,3 gramas; 01 porção de maconha, na forma de cigarro, com peso bruto de 8,9 gramas; e 01 porção de maconha, acondicionada em um tubo plástico, com peso bruto de 27,2 gramas (fls. 93/96). FA's e certidão de distribuições criminais às fls. 42/48.

Notificados apresentaram defesa prévia (fls. 103/104).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 07/12/2021 (fls. 178/181).

Citado, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo auto de constatação preliminar (fls. 15/16), pelo laudo pericial (fls. 85/87) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

Os policiais militares William Novais Hespporte e Sandro Gomes afirmaram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando viu os acusados sentados na calçada e João estava fazendo uso de maconha. Decidiram, então, proceder a abordagem e, em revista pessoal, foi localizado 1 cigarro de maconha com João, além da quantia de R\$100,00 e um telefone celular. Já com José, foram localizadas 3 porções de cocaína e R\$8,00 em dinheiro. Em buscas, próximo do local onde ambos estavam havia um cano na calçada, onde foram encontradas 15 porções de cocaína. Questionados, afirmaram que João era o olheiro e responsável pelo recolhimento dos valores obtidos com a venda, enquanto José era quem vendia os entorpecentes. Eles negaram a posse desses entorpecentes encontrados no cano PVC. Esclareceu que o cano estava bem em frente onde sentados, no mesmo lado da calçada. Os pinos eram idênticos ao encontrado em posse do réu José. Não fizeram campana anteriormente. Os corréus estavam distantes 1,5/2,0 metros do cano onde guardadas as drogas, sendo que estavam sentados enconstrados na parede e na guia da mesma calçada localizaram as drogas dentro do cano.

Em sede de interrogatório, na delegacia e em Juízo, o réu João negou a prática delituosa e afirmou que foi até o local dos fatos para comprar entorpecentes. É usuário de maconha e cocaína. Não havia realizado a compra das drogas ainda, mas estava consumindo um cigarro de maconha e tinha uma porção da mesma droga em seu bolso no momento da abordagem. Tinha R\$100,00 em dinheiro consigo que teriam sido entregues a ele por sua genitora. Nega a traficância. Mentiu a respeito da sua idade, porque quando era menor e foi pego consumindo drogas, ele foi liberado. Comprou 3 pinos de Jose Ribamar, mas antes que entregasse a PM chegou e fez a abordagem. Ao ver a PM, Jose Ribamar o mandou sentar e lhe entregou o celular e lhe pediu para dizer aos PMs que estavam juntos. Foi preso posteriormente em outro processo por tráfico, mas se diz inocente. Conhecia Jose Ribamar "do movimento", já tendo comprado outras vezes com ele. Jose Ribama havia pegado a droga dentro do cano onde os policiais acharam as demais.

Já o acusado José, em sede policial, confessou a traficância em sede policial e em Juízo, dizendo que estava passando por dificuldades financeiras e optou por vender

entorpecentes para conseguir dinheiro. Afirmou que João era o responsável por pedir mais drogas aos outros indivíduos envolvidos no tráfico e utilizava o celular para isso. No dia dos fatos, estava vendendo desde as 10h naquele local, sendo que João chegou e recolheu o dinheiro das vendas que já havia realizado, que eram R\$100,00. Vendia apenas cocaína e reconhece a posse dos demais entorpecentes encontrados. Não tinha nenhuma porção de maconha consigo.

Embora o réu João Vítor negue a conduta, verifica-se que estava no local em companhia do corréu José Ribamar na posse de drogas destinada ao comércio ilícito. Muito embora não tenham sido avistados em situação própria de venda, anoto que a forma de guarda, isto é, dentro de um cano PVC, revela que as porções não se destinavam a consumo próprio.

Sobre a alegação de João Vítor de que era mero comprador, não se pode perder de vista que o réu trazia consigo quantia relevante, sem origem lícita demonstrada, compatível com a alegação do corréu Jose de Ribaamr de que havia recolhido o proveito da venda, estando, ainda, em local distante de sua residência, em ponto de tráfico conhecido. Foi visto, ainda, sentado, em uso conjunto de maconha com o corréu, e não em ato de compra, o que revela a proximidade entre eles, bem como que não estava no local apenas comprando drogas, em ação típica de usuário que não se senta com o traficante para juntos usarem drogas.

Portanto, a partir dos depoimentos colhidos, é certo que os acusados estavam na posse dos entorpecentes apreendidos e envolvidos no tráfico de drogas, pelo que a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11343/06, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

É o caso de se acolher a atenuante da menoridade, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal, já que, ao tempo do crime, ambos os réus eram menores de 21 anos de idade.

Deve-se reconhecer, ainda, a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, não havendo prova nos autos que o réu pertença a alguma associação criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, reforçado pelos documentos às fls. 23/25, sendo que o processo em curso não permite valoração em atenção à presunção de não culpabilidade.

Nos termos da jurisprudência:

Apelação. Tráfico de drogas. 1. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da existência de uma das situações que obstem a incidência do redutor. 2. A quantidade e a natureza das drogas constituem circunstâncias a serem consideradas na definição do "quantum" de diminuição da pena. Apelo do Ministério Público a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 00096955320128260132 SP 0009695-53.2012.8.26.0132, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 09/10/2014, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2014,).

Reduzo a pena no máximo legal.

Nessas condições passo à dosimetria da pena (CP, art. 68).

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, diante da inexistência de elementos negativos a serem valorados nesta fase, sendo todos próprios do crime, fixo a pena base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, não sendo possível, contudo, a redução aquém do piso legal, na forma da Súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça. Não há agravantes.

Na terceira fase, incide apenas a causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pelo que diminuo no grau máximo de 2/3, fixando a pena em 1 (ano) e 8 (oito) meses de reclusão e 166 dias multa, que torno definitiva.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ausentes circunstâncias específicas a se considerar e que imponham a necessidade de maior fiscalização do cumprimento da pena, deve-se atentar para a decisão do C.STJ, no Habeas Corpus 118533, na qual se entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, não deve ser considerado crime de natureza hedionda, motivos pelos quais o réus

deverão iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu João está preso desde o dia 28/10/2021 até a presente data em razão desse processo, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Observando o atual entendimento do E. Supremo Tribunal de Federal, no Habeas Corpus nº 97.256/RS, estando preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 03 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu JOAO VITOR PEREIRA PEIXOTO, RG: 53569534, CPF: 516.550.928-12, nascido em 18/07/2002, natural de Campinas - SP, filho de João Pereira Peixoto e Jussimara Ribeiro Peixoto, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06 submetendo-a à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no piso legal; SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da privativa de liberdade e prestação pecuniária de 03 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Disposições finais:

Diante do teor da sentença, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do réu João, a ser cumprido em regime de urgência, por meio do plantão, se necessário.

Poderá recorrer em liberdade.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incidirá no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publicada e intimados em audiência. Cumram-se.

Hortolândia, 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA